ANEXO: Deber de informar derivado del RGPD en relación con el proyecto "Caracterización del habla y la cualidad de voz en síndromes del neurodesarrollo por microdeleción genética: Síndrome de Williams y de Smith-Magenis. Propuesta taxonómica y desarrollo de una herramienta para profesionales de la salud (CarHaVoz)".

Con la aplicación, desde el 25 de mayo de 2018, del **Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, en adelante RGPD),** resulta necesario proporcionar una mayor información a las personas a las que se solicitan los datos, y ello mediante la utilización de un lenguaje claro y sencillo, de forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso.

En el **artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD),** se establece el modo de dar cumplimiento al deber de información a los interesados, distinguiendo si los datos personales se obtienen directamente de los mismos o no:

*1. **Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información** establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la **información básica** a la que se refiere el apartado siguiente e **indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información**.*

*2. La **información básica** a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:*

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.
En estos supuestos, la información básica incluirá también:
a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.
b) Las fuentes de las que procedieran los datos.

Para hacer compatible la mayor exigencia de información que introduce el RGPD y la concisión y comprensión en la forma de presentarla, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una Guía para el cumplimiento del Deber de Informar **https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/guia-modelo-clausula-informativa.pdf**, en la que recomienda adoptar un modelo de información multinivel o por capas. Este enfoque multinivel se introduce con la finalidad, por un lado, de facilitar la tarea delResponsable del Tratamiento a la hora de diseñar sus procedimientos y formularios, y por otro, de conseguir que las personas interesadas obtengan la información más relevante de forma rápida y simplificada, pero sin que ello suponga ningún menoscabo de los principios de licitud, lealtad y transparencia que establece el RGPD.
A continuación, se incluyen los modelos de información básica de protección de datos para los supuestos de menores y mayores de edad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Menores de edad y personas tuteladas)

He sido informado y consiento que mis datos personales y los datos personales de mi hijo/a o persona tutelada, sean tratados por la Universidad Politécnica de Madrid (D. Rafael Martínez Olalla, del Grupo de Investigación en Informática Aplicada al Procesado de Señal e Imagen / Dpto. Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, ETSI Informáticos, Centro de Tecnología Biomédica: CTB, rafael.martinezo@upm.es), responsable de este tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación como persona voluntaria en el proyecto "Caracterización del habla y la cualidad de voz en síndromes del neurodesarrollo por microdeleción genética: Síndrome de Williams y de Smith-Magenis. Propuesta taxonómica y desarrollo de una herramienta para profesionales de la salud (CarHaVoz)".

Son corresponsables de este tratamiento de datos las siguientes instituciones:

- Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Daniel Palacios Alonso, Dep. Informática y Estadística, ETSI Informática, URJC, 28933, Móstoles, Madrid. daniel.palacios@urjc.es)
- Universidad Autónoma de Madrid (Elena Garayzábal Heinze, Dep. Lingüística General, Lógica y Filosofía de la Ciencia, lenguas Modernas, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Estudios de Asia Oriental, Facultad de Filosofía y Letras, UAM, 28049, Madrid, elena.garayzabal@uam.es)
- Universidad Complutense de Madrid (Irene Hidalgo de la Guía, Dpto. Lengua Española y Teoría de la Literatura, Facultad de Filología, UCM, 28040, Madrid. irhidalg@ucm.es)

También se me ha informado de que puedo acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional adjunta.

Firmado: Firmado:

El responsable o tutor legal El menor (si es mayor de 14 años)

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

- **¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?**
  - **Identidad:** Universidad Politécnica de Madrid (D. Rafael Martínez Olalla, del Grupo de Investigación en Informática Aplicada al Procesado de Señal e Imagen / Dpto. Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, ETSI Informáticos, Centro de Tecnología Biomédica: CTB)
  - **Dirección Postal:** Rafael Martínez Olalla, DATSI, ETSI Informáticos, Campus de Montegancedo, UPM, 28660, Boadilla del Monte, Madrid
  - **Teléfono/ correo electrónico:** rafael.martinezo@upm.es, daniel.palacios@urjc.es, irhidalg@ucm.es, elena.garayzabal@uam.es,
  - Contacto Delegado de Protección de Datos: proteccion.datos@upm.es
- **¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?**
  - Sus datos personales y/o los de su hijo/a o persona tutelada se tratan con la finalidad de gestionar su participación como persona voluntaria en el proyecto "Caracterización del habla y la cualidad de voz en síndromes del neurodesarrollo por microdeleción genética: Síndrome de Williams y de Smith-Magenis. Propuesta taxonómica y desarrollo de una herramienta para profesionales de la salud (CarHaVoz)".
- **¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?**
  - Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
- **¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?**

  Las bases legales que legitiman el tratamiento son las recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679: Artículo 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
  Artículo 6.1.e) "Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de interés público", consistente en la investigación que se realiza
- **¿Tiene Ud. la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las consecuencias de no hacerlo?**
  - Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para llevar a cabo el estudio, motivo por el que no será posible su participación si no los facilita, debido al carácter totalmente voluntario de este proyecto de investigación.
- **¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?**
  - No se prevé la comunicación de sus datos a terceros.
- **¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?**
  - En relación a los datos facilitados tiene derecho a acceder, rectificar, solicitar la cancelación y supresión y a oponerse o a limitar el tratamiento de los mismos, en los términos establecidos legalmente.
  - Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el Delegado de Protección de Datos de la UPM.
  - Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/es

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (Mayores de edad)

He sido informado y consiento que mis datos personales sean tratados por la Universidad Politécnica de Madrid (D. Rafael Martínez Olalla, del Grupo de Investigación en Informática Aplicada al Procesado de Señal e Imagen / Dpto. Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, ETSI Informáticos, Centro de Tecnología Biomédica: CTB, rafael.martinezo@upm.es), responsable de este tratamiento, con la finalidad de gestionar su participación como persona voluntaria en el proyecto "Caracterización del habla y la cualidad de voz en síndromes del neurodesarrollo por microdeleción genética: Síndrome de Williams y de Smith-Magenis. Propuesta taxonómica y desarrollo de una herramienta para profesionales de la salud (CarHaVoz)".

Son corresponsables de este tratamiento de datos las siguientes instituciones:

- Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Daniel Palacios Alonso, Dep. Informática y Estadística, ETSI Informática, URJC, 28933, Móstoles, Madrid. daniel.palacios@urjc.es)
- Universidad Autónoma de Madrid (Elena Garayzábal Heinze, Dep. Lingüística General, Lógica y Filosofía de la Ciencia, lenguas Modernas, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Estudios de Asia Oriental, Facultad de Filosofía y Letras, UAM, 28049, Madrid, elena.garayzabal@uam.es)
- Universidad Complutense de Madrid (Irene Hidalgo de la Guía, Dpto. Lengua Española y Teoría de la Literatura, Facultad de Filología, UCM, 28040, Madrid. irhidalg@ucm.es)

También se me ha informado de que puedo acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercer otros derechos, en los términos que se indican en la información adicional adjunta.

Firmado:

El participante

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

- **¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?**
  - **Identidad:** Universidad Politécnica de Madrid (D. Rafael Martínez Olalla, del Grupo de Investigación en Informática Aplicada al Procesado de Señal e Imagen / Dpto. Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, ETSI Informáticos, Centro de Tecnología Biomédica: CTB)
  - **Dirección Postal:** Rafael Martínez Olalla, DATSI, ETSI Informáticos, Campus de Montegancedo, UPM, 28660, Boadilla del Monte, Madrid
  - **Teléfono/ correo electrónico:** rafael.martinezo@upm.es, daniel.palacios@urjc.es, irhidalg@ucm.es, elena.garayzabal@uam.es,
  - Contacto Delegado de Protección de Datos: proteccion.datos@upm.es
- **¿Con qué finalidad se tratan sus datos personales?**
  - Sus datos personales y/o los de su hijo/a o persona tutelada se tratan con la finalidad de gestionar su participación como persona voluntaria en el proyecto "Caracterización del habla y la cualidad de voz en síndromes del neurodesarrollo por microdeleción genética: Síndrome de Williams y de Smith-Magenis. Propuesta taxonómica y desarrollo de una herramienta para profesionales de la salud (CarHaVoz)".
- **¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?**
  - Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos establecidos en la normativa de archivos y documentación.
- **¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?**

  Las bases legales que legitiman el tratamiento son las recogidas en el Reglamento (UE) 2016/679: Artículo 6.1.a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
  Artículo 6.1.e) "Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión de interés público", consistente en la investigación que se realiza
- **¿Tiene Ud. la obligación de facilitar estos datos personales y cuáles son las consecuencias de no hacerlo?**
  - Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para llevar a cabo el estudio, motivo por el que no será posible su participación si no los facilita, debido al carácter totalmente voluntario de este proyecto de investigación.
- **¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?**
  - No se prevé la comunicación de sus datos a terceros.
- **¿Cuáles son sus derechos en relación con los datos facilitados?**
  - En relación a los datos facilitados tiene derecho a acceder, rectificar, solicitar la cancelación y supresión y a oponerse o a limitar el tratamiento de los mismos, en los términos establecidos legalmente.
  - Puede obtener más información sobre el ejercicio de estos derechos contactando con el Delegado de Protección de Datos de la UPM.
  - Asimismo, y en el supuesto de que no obtenga satisfacción en el ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: https://www.aepd.es/es